P U T U S A N

Nomor 794/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	**MALTAK HARAJI Als AJI Bin SURYATMOJO;**
Tempat lahir	:	Makmur;
Umur/tanggal lahir	:	28 Tahun / 10 Mei 1995;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl Makmur Gg. Makmur Kuburan RT. 03 RW. 06 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 794/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 794/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 794/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MALTAK HARAJI Als AJI Bin SURYATMOJO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana ***percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*,,** sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MALTAK HARAJI Als AJI Bin SURYATMOJO** dengan pidana penjara selama ***7 (tujuh) tahun*** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar ***Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)*** apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama ***6 (enam) bulan***.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   a. 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 gram (nol koma sepuluh) gram;

c. 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo Warna Hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2407 AAR.

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon kehadapan Majelis Hakim yang mulia, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum **Terdakwa MALTAK HARAJI ALS AJI BIN SURYATMOJO** untuk seluruhnya;
2. Memohon kepada majelis Hakim untuk mengurangi lamanya hukuman dan/atau menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada **MALTAK HARAJI ALS AJI BIN SURYATMOJO;**
3. Membebankan biaya perkara ini kepada negara.;

SUBSIDAIR:

apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

Setelah mendengar tanggapan / Replik Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **terdakwa MALTAK HARAJI Als AJI Bin SURYATMOJO bersama-sama dengan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. BIMA UWAK (Daftar Pencarian Orang/DPO),** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan **terdakwa MALTAK HARAJI Als AJI Bin SURYATMOJO bersama-sama dengan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. BIMA UWAK (Daftar Pencarian Orang/DPO)** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib, Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN mendapat telepon dari Sdr. AMAL jika Sdr. AMAL mau memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mendapat pesanan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Bima Uwak (Daftar Pencarian Orang/DPO). Setelah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Bima Uwak lalu Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Sdr. Amal tersebut kepada terdakwa untuk diantarkan kepada Sdr. Amal.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib, Sdr. Amal kembali menghubungi Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN pun menyanggupinya dan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN kembali menemui Sdr. Bima Uwak di Jalan Makmur Gg. Makmur IV Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Rya Kota Pekanbaru untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Sdr. Amal tersebut. Setelah membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Bima Uwak lalu Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN kembali menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Amal yang saat itu terdakwa sedang duduk-duduk bersama-sama dengan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN di Jalan Makmur Gg. Makmur IV Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Rya Kota Pekanbaru dengan berkata ***"Tak,***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tolong antarkan shabu ini ke Amal di Simpang Jalan Kesadaran" dan dijawab oleh terdakwa ***"Ok Bim.." (sambil memasukan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna warna putih).***

- Bahwa sekira pukul 01.15 wib, setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN tersebut lalu terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BM 2407 AAR. Selanjutnya terdakwa pergi menuju Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio (ketiganya anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru) mendapat informasi akan adanya transaksi NArkotika jenis shabu-shabu di Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, lalu saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio langsung melakukan penyelidikan ke Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, sesampainya di Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru lalu saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio mengamankan terdakwa yang saat itu juga baru sampai di Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa setelah terdakwa diamankan lalu saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio melakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh Saksi Hariono Als Yono yang kebetulan lewat di tempat terdakwa ditangkap dan diamankan. Pada saat penggeledahan badan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BM 2407 AAR yang merupakan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio menginterogasi terdakwa terkait 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu milik siapa, lalu terdakwa mengatakan jika 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mana 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu akan terdakwa serahkan kepada Sdr. Amal atas suruhan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN. Kemudian saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa beserta barang bukti untuk dipertemukan dengan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib, saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio beserta terdakwa tiba di sebuah rumah di Jalan Makmur Gg. Makmur IV Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru kemudian langsung mengamankan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN. Lalu terhadap Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Haldi Mufrifan Als Aldi dan ditemukan dalam penguasaan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN berupa 1 (satu) unit handphone Android Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunais ejumlah Rp. 575.000,-(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA serta saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio juga memperlihatkan terdakwa beserta 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Haldi Mufrifan Als Aldi yang mana terdakwa sebelumnya sudah terlebih dahulu diamankan Anggita Opsnal Satresnarkoba Polresta pekanbaru.

- Bahwa kemudian saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio menginterogasi terdakwa menanyakan apakah benar Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Amal, lalu terdakwa mengatakan jika benar Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN yang telah menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Amal,. Selanjutnya terdakwa dan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN dibawa ke Mapolresta Pekanbaru beserta barang bukti guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 195/BB/III/10267/2024 tanggal 20 Maret 2024 oleh Afdhilla Ihsan, SH./NIK. P. 83662 Jabatan : Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus palstik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotikan jenis shabu dengan berat kotor 0,19 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,10 gram.

Kemudian disihkan dengan rincian sebaggai berikut :

a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,09 gram, untuk bukti Persidangan di Pengadilan.

Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian (Persero).

Barang bukti tersebut disita atas nama MALTAK HARAJI Als AJI Bin SURYATMOJO.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0682/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM Kasub.bid Narkoba pada Laboratorium Polda Riau dibantu dengan Endang Prihartini Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Polda Riau terhadap barang bukti berupa :

1. Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,10 gram diberi nomor barang bukti 1049/2024/NNF.

Barang bukti tersebut disita dari : MALTAK HARAJI Als AJI Bin SURYATMOJO.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1049/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA**. dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa **terdakwa MALTAK HARAJI Als AJI Bin SURYATMOJO bersama-sama dengan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. BIMA UWAK (Daftar Pencarian Orang/DPO)**, dalam hal percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut ***tidak ada izin*** dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ataupun untuk kebutuhan Medis.

Perbuatan **terdakwa MALTAK HARAJI Als AJI Bin SURYATMOJO bersama-sama dengan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. BIMA UWAK (Daftar Pencarian Orang/DPO)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.-**

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa MALTAK HARAJI Als AJI Bin SURYATMOJO bersama-sama dengan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. BIMA UWAK (Daftar Pencarian Orang/DPO),** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan **terdakwa MALTAK HARAJI Als AJI Bin SURYATMOJO bersama-sama dengan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. BIMA UWAK (Daftar Pencarian Orang/DPO)** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib, Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN mendapat telepon dari Sdr. AMAL jika Sdr. AMAL mau memesan Narkotika jenis shabu-shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mendapat pesanan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Bima Uwak (Daftar Pencarian Orang/DPO). Setelah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Bima Uwak lalu Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Sdr. Amal tersebut kepada terdakwa untuk diantarkan kepada Sdr. Amal. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib, Sdr. Amal kembali menghubungi Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN pun menyanggupinya dan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN kembali menemui Sdr. Bima Uwak di Jalan Makmur Gg. Makmur IV Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Rya Kota Pekanbaru untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Sdr. Amal tersebut. Setelah membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Bima Uwak lalu Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN kembali menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Amal yang saat itu terdakwa sedang duduk-duduk bersama-sama dengan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN di Jalan Makmur Gg. Makmur IV Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Rya Kota Pekanbaru dengan berkata ***"Tak, tolong antarkan shabu ini ke Amal di Simpang Jalan Kesadaran"*** dan dijawab oleh terdakwa ***"Ok Bim.." (sambil memasukan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna warna putih).***

- Bahwa sekira pukul 01.15 wib, setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN tersebut lalu terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BM 2407 AAR. Selanjutnya terdakwa pergi menuju Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio (ketiganya anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru) mendapat informasi akan adanya transaksi NArkotika jenis shabu-shabu di Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kota Pekanbaru, lalu saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio langsung melakukan penyelidikan ke Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, sesampainya di Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru lalu saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio mengamankan terdakwa yang saat itu juga baru sampai di Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru. Setelah terdakwa diamankan lalu saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio melakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh Saksi Hariono Als Yono yang kebetulan lewat di tempat terdakwa ditangkap dan diamankan. Pada saat penggeledahan badan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BM 2407 AAR yang merupakan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio menginterogasi terdakwa terkait 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu milik siapa, lalu terdakwa mengatakan jika 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN yang mana 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu akan terdakwa serahkan kepada Sdr. Amal atas suruhan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN. Kemudian saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa beserta barang bukti untuk dipertemukan dengan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib, saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio beserta terdakwa tiba di sebuah rumah di Jalan Makmur Gg. Makmur IV Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru kemudian langsung mengamankan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN. Lalu terhadap Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Haldi Mufrifan Als Aldi dan ditemukan dalam penguasaan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN berupa 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) unit handphone Android Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunais ejumlah Rp. 575.000,-(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA serta saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio juga memperlihatkan terdakwa beserta 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Haldi Mufrifan Als Aldi yang mana terdakwa sebelumnya sudah terlebih dahulu diamankan Anggita Opsnal Satresnarkoba Polresta pekanbaru.

- Bahwa kemudian saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio menginterogasi terdakwa menanyakan apakah benar Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Amal, lalu terdakwa mengatakan jika benar Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN yang telah menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Amal,. Selanjutnya terdakwa dan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN dibawa ke Mapolresta Pekanbaru beserta barang bukti guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 195/BB/III/10267/2024 tanggal 20 Maret 2024 oleh Afdhilla Ihsan, SH./NIK. P. 83662 Jabatan : Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

  1 (satu) bungkus palstik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotikan jenis shabu dengan berat kotor 0,19 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,10 gram.

  Kemudian disihkan dengan rincian sebaggai berikut :

  a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
  b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,09 gram, untuk bukti Persidangan di Pengadilan.

  Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian (Persero).

  Barang bukti tersebut disita atas nama MALTAK HARAJI Als AJI Bin SURYATMOJO.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0682/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM Kasub.bid Narkoba pada Laboratorium Polda Riau dibantu dengan Endang Prihartini Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Polda Riau terhadap barang bukti berupa :

  1. Barang bukti :

  Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,10 gram diberi nomor barang bukti 1049/2024/NNF.

  Barang bukti tersebut disita dari : MALTAK HARAJI Als AJI Bin SURYATMOJO.

  Kesimpulan :

  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1049/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA**. dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.**

- Bahwa **terdakwa MALTAK HARAJI Als AJI Bin SURYATMOJO bersama-sama dengan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. BIMA UWAK (Daftar Pencarian Orang/DPO)**, dalam hal percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ataupun untuk kebutuhan Medis.

Perbuatan Perbuatan **terdakwa MALTAK HARAJI Als AJI Bin SURYATMOJO bersama-sama dengan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. BIMA UWAK (Daftar Pencarian Orang/DPO),** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Angga Saputra, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
   - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di Penyidik Satresnarkoba Polresta Pekanbaru dibenarkan semuanya oleh saksi;
   - Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Pekanbaru Bersama-sama dengan rekan saksi yang Bernama Saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH, saksi Okky Oktavio serta team Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
   - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Pinggir Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, selanjutnya dilakukan pengembangan berdasarkan pengakuan terdakwa jika terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu atas suruhan saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib di sebuah rumah di Jalan Makmur Gg. Makmur IV Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
   - Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, saksi, saksi Yuldi Eka Saputra, SH.,MH., dan saksi Okky Oktavio (ketiganya anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru) mendapat informasi akan adanya transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, lalu saksi, saksi Yuldi Eka Saputra, SH.,MH., dan saksi Okky Oktavio langsung melakukan penyelidikan ke Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, sesampainya di Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru lalu saksi, saksi Yuldi Eka Saputra,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SH.,MH., dan saksi Okky Oktavio mengamankan terdakwa yang saat itu juga baru sampai di Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru. Setelah terdakwa diamankan lalu saksi, saksi Yuldi Eka Saputra, SH.,MH., dan saksi Okky Oktavio melakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh Saksi Hariono Als Yono yang kebetulan lewat di tempat terdakwa ditangkap dan diamankan. Pada saat penggeledahan badan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BM 2407 AAR yang merupakan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi, saksi Yuldi Eka Saputra, SH.,MH., dan saksi Okky Oktavio menginterogasi terdakwa terkait 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu milik siapa, lalu terdakwa mengatakan jika 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan yang mana 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu akan terdakwa serahkan kepada Sdr. Amal atas suruhan saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan. Kemudian saksi, saksi Yuldi Eka Saputra, SH.,MH., dan saksi Okky Oktavio melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa beserta barang bukti untuk dipertemukan dengan saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib, saksi, saksi Yuldi Eka Saputra, SH.,MH., dan saksi Okky Oktavio beserta terdakwa tiba di sebuah rumah di Jalan Makmur Gg. Makmur IV Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru kemudian langsung mengamankan saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan. Lalu terhadap saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Haldi Mufrifan Als Aldi dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Android Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunais ejumlah Rp. 575.000,-(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA serta saksi, saksi Yuldi Eka Saputra, SH.,MH., dan saksi Okky Oktavio juga memperlihatkan terdakwa beserta 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Haldi Mufrifan Als Aldi yang mana terdakwa sebelumnya sudah terlebih dahulu diamankan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta pekanbaru;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian saksi, saksi Yuldi Eka Saputra, SH.,MH., dan saksi Okky Oktavio menginterogasi terdakwa menanyakan apakah benar saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Amal, lalu terdakwa mengatakan jika benar saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan yang telah menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Amal,. Selanjutnya terdakwa dan saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan dibawa ke Mapolresta Pekanbaru beserta barang bukti guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi, saksi Yuldi Eka Saputra, SH.,MH., dan saksi Okky Oktavio membawa terdakwa untuk dipertemukan dengan orang yang menyuruhnya umtuk menjualkan narkotika jenis shabu-shabu, saat itu terdakwa mengatakan jika saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan yang menyuruhnya untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Amal, dan saat itu tidak ada orang lain saat saksi, saksi Yuldi Eka Saputra, SH.,MH., dan saksi Okky Oktavio menangkap terdakwa di sebuah rumah di Jalan Makmur Gg. Makmur IV Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru tempat terdakwa diamankan;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
  a. 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih;
  b. 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 gram (nol koma sepuluh) gram;
  c. 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo Warna Hitam;
  d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2407 AAR.

  Adalah barang bukti pada saat terdakwa digeledah dan diamankan oleh saksi, saksi Yuldi Eka Saputra, SH.,MH., dan saksi Okky Oktavio.

  Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantahnya sebagai berikut :

  1) Bahwa saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan bukanlah orang yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Amal melainkan Sdr. Bima Uwak (DPO);
  2) Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ada dalam penguasaan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap adalah milik Bima Uwak (DPO).

  Tanggapan saksi atas bantahan terdakwa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh saksi dan team ospnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru, terdakwa sendirilah yang menunjukkan kepada saksi dan team dimana keberadaan saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan sehingga saksi dan team mengamankan saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan atas pengembangan yang dilakukan terhadap terdakwa.
2) Bahwa saksi dan team tidak akan menangkap saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan jika bukan karena petunjuk dan pengakuan dari terdakwa.
3) Bahwa pada saat penangkapan saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan, tidak ada orang yang bernama Bima Uwak sesuai bantahan saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan dan terdakwa tersebut, yang ada saat itu di sebuah rumah di Jalan Makmur Gg. Makmur IV Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru adalah saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan sehingga saksi dan team yakin saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan pengakuan terdakwa pada saat ditangkap.
4) Bahwa saksi tetap dengan keterangan saksi yang diberikan di Persidangan di bawah sumpah dan keterangan saksi di Persidangan sesuai atau sama dengan keterangan saksi di dalam BAP yang diberikan kepada Penyidik Satresnarkoba Polresta Pekanbaru.

2. **Saksi Okky Oktavio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
   - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di Penyidik Satresnarkoba Polresta Pekanbaru dibenarkan semuanya oleh saksi;
   - Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Pekanbaru Bersama-sama dengan rekan saksi yang Bernama Saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH, saksi Angga Saputra, SH. serta team Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Pinggir Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, selanjutnya dilakukan pengembangan berdasarkan pengakuan terdakwa jika terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu atas suruhan saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib di sebuah rumah di Jalan Makmur Gg. Makmur IV Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, saksi, saksi Yuldi Eka Saputra, SH.,MH., dan saksi Angga Saputra, SH. (ketiganya anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru) mendapat informasi akan adanya transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, lalu saksi, saksi Yuldi Eka Saputra, SH.,MH., dan saksi Angga Saputra, SH.langsung melakukan penyelidikan ke Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, sesampainya di Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru lalu saksi, saksi Yuldi Eka Saputra, SH.,MH., dan saksi Angga Saputra, SH. mengamankan terdakwa yang saat itu juga baru sampai di Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru. Setelah terdakwa diamankan lalu saksi, saksi Yuldi Eka Saputra, SH.,MH., dan saksi Angga Saputra, SH. melakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh Saksi Hariono Als Yono yang kebetulan lewat di tempat terdakwa ditangkap dan diamankan. Pada saat penggeledahan badan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BM 2407 AAR yang merupakan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi, saksi Yuldi Eka Saputra, SH.,MH., dan saksi Angga Saputra, SH. menginterogasi terdakwa terkait 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu milik siapa, lalu terdakwa mengatakan jika 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan yang mana 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu akan terdakwa serahkan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sdr. Amal atas suruhan saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan. Kemudian saksi, saksi Yuldi Eka Saputra, SH.,MH., dan saksi Angga Saputra, SH. melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa beserta barang bukti untuk dipertemukan dengan saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib, saksi, saksi Yuldi Eka Saputra, SH.,MH., dan saksi Angga Saputra, SH. beserta terdakwa tiba di sebuah rumah di Jalan Makmur Gg. Makmur IV Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru kemudian langsung mengamankan saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan. Lalu terhadap saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Haldi Mufrifan Als Aldi dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Android Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunais ejumlah Rp. 575.000,-(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA serta saksi, saksi Yuldi Eka Saputra, SH.,MH., dan saksi Angga Saputra, SH. juga memperlihatkan terdakwa beserta 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Haldi Mufrifan Als Aldi yang mana terdakwa sebelumnya sudah terlebih dahulu diamankan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta pekanbaru;

- Bahwa kemudian saksi, saksi Yuldi Eka Saputra, SH.,MH., dan saksi Angga Saputra, SH. menginterogasi terdakwa menanyakan apakah benar saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Amal, lalu terdakwa mengatakan jika benar saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan yang telah menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Amal,. Selanjutnya terdakwa dan saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan dibawa ke Mapolresta Pekanbaru beserta barang bukti guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi, saksi Yuldi Eka Saputra, SH.,MH., dan saksi Angga Saputra, SH. membawa terdakwa untuk dipertemukan dengan orang yang menyuruhnya umtuk menjualkan narkotika jenis shabu-shabu, saat itu terdakwa mengatakan jika saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan yang menyuruhnya untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Amal, dan saat itu tidak ada orang lain saat saksi, saksi Yuldi Eka Saputra, SH.,MH., dan saksi Angga Saputra, SH. menangkap terdakwa di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebuah rumah di Jalan Makmur Gg. Makmur IV Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru tempat terdakwa diamankan;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
  a. 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih;
  b. 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 gram (nol koma sepuluh) gram;
  c. 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo Warna Hitam;
  d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2407 AAR.

  Adalah barang bukti pada saat terdakwa digeledah dan diamankan oleh saksi, saksi Yuldi Eka Saputra, SH.,MH., dan saksi Okky Oktavio.

  Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantahnya sebagai berikut :

  1) Bahwa saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan bukanlah orang yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Amal melainkan Sdr. Bima Uwak (DPO);
  2) Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ada dalam penguasaan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap adalah milik Bima Uwak (DPO).

  Tanggapan saksi atas bantahan terdakwa :

  1) Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh saksi dan team ospnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru, terdakwa sendirilah yang menunjukkan kepada saksi dan team dimana keberadaan saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan sehingga saksi dan team mengamankan saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan atas pengembangan yang dilakukan terhadap terdakwa.
  2) Bahwa saksi dan team tidak akan menangkap saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan jika bukan karena petunjuk dan pengakuan dari terdakwa.
  3) Bahwa pada saat penangkapan saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan, tidak ada orang yang bernama Bima Uwak sesuai bantahan saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan dan terdakwa tersebut, yang ada saat itu di sebuah rumah di Jalan Makmur Gg. Makmur IV Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru adalah saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan sehingga saksi dan team yakin saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan yang menyuruh terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan pengakuan terdakwa pada saat ditangkap.

4) Bahwa saksi tetap dengan keterangan saksi yang diberikan di Persidangan di bawah sumpah dan keterangan saksi di Persidangan sesuai atau sama dengan keterangan saksi di dalam BAP yang diberikan kepada Penyidik Satresnarkoba Polresta Pekanbaru.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Hariono Als Yono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi merupakan saksi yang menyaksikan penggeledahan badan yang dilakukan Pihak Kepolisian terhadap terdakwa MALTAK HARAJI;
   - Bahwa di dalam BAP saksi pada point (8) mengatakan bahwa Pada hari selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.30 wib saksi sedang melintas di Jl. Karya Cipta Kel. Tangkerang labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, Prov Riau kemudian saksi melihat ada beberapa orang yang tidak saksi kenal sedang berkumpul di pinggir jalan. Kemudian ada salah satu orang yang berkumpul tersebut menghampiri saksi dan mengatakan bahwa beberapa orang tersebut adalah Kepolisian yang sedang mengamankan 1 (satu) orang laki-laki. Kemudian Kepolisian tersebut meminta kepada saksi untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang ternyata bernama MALTAK HARAJI. Setelah itu Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih yang didalamnya ada 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis shabu di penguasaan MALTAK HARAJI tersebut. Kemudian Kepolisian mengamankan sdr MALTAK HARAJI tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
   - Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
     a. 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih;
     b. 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 gram (nol koma sepuluh) gram;
     c. 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo Warna Hitam;
     d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2407 AAR.

     Adalah barang bukti pada saat terdakwa digeledah dan diamankan oleh saksi, saksi Yuldi Eka Saputra, SH.,MH., dan saksi Okky Oktavio.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. **Saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
   - Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib di sebuah rumah di Jalan Makmur Gg. Makmur IV Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, yang mana penangkapan terhadap saksi dilakukan berdasarkan pengembangan dari terdakwa yang sebelumnya ditangkap terlebih dahulu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Pinggir Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
   - Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang ada dalam penguasaan terdakwa yang ditangkap terlebih dahulu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Pinggir Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru adalah milik Sdr. Bima Uwak (DPO) dan Sdr. Bima Uwak yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Amal;
   - Bahwa bukan saksi yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-sahbu tersebut kepada Sdr. Amal;
   - Bahwa saksi pada saat diperiksa tidak didampingi Penasehat hukum;
   - Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dibawah tekanan dan dipaksa;
   - Bahwa saksi setelah memberikan keterangan tidak diberi kesempatan untuk membaca BAP melainkan langsung disuruh tandatangan BAP;
   - Bahwa terhadap barang bukti berupa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo Warna hitam;
b. 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
c. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA;
d. Uang Tunai sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Adalah barang bukti pada saat saksi digeledah dan diamankan oleh anggota Buser Satresnarkoba Polresta Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib di sebuah rumah di Jalan Makmur Gg. Makmur IV Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Pinggir Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap darimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib di sebuah rumah di Jalan Makmur Gg. Makmur IV Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dilakukan penangkapan terhadap saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Amal tersebut adalah Bima Uwak (DPO) bukan saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan;
- Bahwa pada saat terdakwa membawa Anggota Buser Satresnarkoba Polresta Pekanbaru ke sebuah rumah di Jalan Makmur Gg. Makmur IV Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru untuk dipertemukan dengan orang yang menyuruh terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu yang saat itu berada di rumah tersebut memang saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan, namun terdakwa mengatakan kepada Anggota Buser Satresnarkoba Polresta Pekanbaru yang menyuruhnya terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Bima Uwak bukan saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa membantah semua keterangan yang terdakwa berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa pada Berkas Perkara terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Polresta Pekanbaru terkait terdakwa disuruh oleh saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu melainkan yang sebenarnya terdakwa disuruh oleh Bima Uwak, sedangkan keterangan terdakwa ditangkap karena mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Pinggir Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru adalah benar perbuatan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
  a. 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih;
  b. 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 gram (nol koma sepuluh) gram;
  c. 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo Warna Hitam;
  d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2407 AAR.

  Adalah barang bukti pada saat terdakwa digeledah dan diamankan oleh saksi, saksi Yuldi Eka Saputra, SH.,MH., dan saksi Okky Oktavio.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membantah BAP nya dipersidangan, maka Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang memeriksa Terdakwa (Verbalisan), yaitu:

1. **Saksi Herman Saputra, S.Psi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi merupakan Penyidik Pembantu Satersnarkoba Polresta Pekanbaru yang mendampingi Penyidik M. Bahari Abdi, SH., MH. Melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
   - Bahwa terdakwa diperiksa sebagai tersangka pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 04.00 wib;
   - Bahwa terdakwa diperiksa tidak dibawah tekanan atau ancaman baik dari penyidik atau pihak lainnya dalam mengungkap kebenaran kasus yang dialami oleh saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan (berkas perkara terpisah).;
   - Bahwa pada saat saksi meminta keterangan kepada terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo dilakukan dengan saksi memberikan pertanyaan lalu terhadap pertanyaan saksi tersebut langsung dijawab oleh terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo kemudian jawaban terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo tersebut saksi ketik di laptop dalam bentuk BAP, dan pada saat terdakwa di periksa sebagai tersangka, didampingi oleh Penasihat Hukum yang saat itu disediakan oleh penyidik yaitu Sdr. Edwar Pasaribu, SH;

- Bahwa setelah saksi mengetik jawaban terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo, lalu saksi mengeprint BAP terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo dan selanjutnya saksi menyerahkan BAP tersebut kepada terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo. Setelah terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo menerima BAP tersebut lalu dibaca oleh terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo setelah terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo membaca BAP miliknya tersebut lalu terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo membenarkan isi BAP nya dengan cara menandatangani setiap lembaran BAP dan juga membubuhi tandatangan di lembaran terakhir BAP;
- Bahwa pada pokoknya di dalam BAPnya terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo menerangkan jika yang menyuruh terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Amal adalah saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantahnya;

2. **Saksi Ade Putra Salomo, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi merupakan Penyidik Pembantu Satersnarkoba Polresta Pekanbaru yang mendampingi Penyidik M. Bahari Abdi, SH., MH. Melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo;
   - Bahwa terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo diperiksa lanjutan sebagai terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib;
   - Bahwa terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo diperiksa tidak dibawah tekanan atau ancaman baik dari penyidik atau pihak lainnya dalam mengungkap kebenaran kasus yang dialami oleh terdakwa dan saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan;
   - Bahwa saksi dalam membuat BAP lanjutan terhadap terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo terlebih dahulu apakah terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo tetap pada keterangannya yang diberikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelumnya dalam BAP pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, dan terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo tetap pada keterangan yang diberikannya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi meminta keterangan kepada terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo dilakukan dengan saksi memberikan pertanyaan lalu terhadap pertanyaan saksi tersebut langsung dijawab oleh terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo kemudian jawaban terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo tersebut saksi ketik di laptop dalam bentuk BAP;
- Bahwa setelah saksi mengetik jawaban terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo, lalu saksi mengeprint BAP terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo dan selanjutnya saksi menyerahkan BAP tersebut kepada terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo. Setelah terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo menerima BAP tersebut lalu dibaca oleh terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo setelah terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo membaca BAP miliknya tersebut lalu terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo membenarkan isi BAP nya dengan cara menandatangani setiap lembaran BAP dan juga membubuhi tandatangan di lembaran terakhir BAP, dan pada saat terdakwa di periksa sebagai tersangka, didampingi oleh Penasihat Hukum yang saat itu disediakan oleh penyidik yaitu Sdr. Edwar Pasaribu, SH;
- Bahwa pada saat meminta keterangan kepada terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo, saksi kembali mempertegas siapa yang menyuruh terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Amal, lalu jawaban terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo pada point (36) mengatakan jika saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan yang menyuruh terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu yang ada dalam penguasaan terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo pada saat ditangkap;
- Bahwa pada pokoknya di dalam BAPnya terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo menerangkan jika yang menyuruh terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Amal adalah saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantahnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 195/BB/III/10267/2024 tanggal 20 Maret 2024 oleh Afdhilla Ihsan, SH./NIK. P. 83662 Jabatan : Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

   1 (satu) bungkus palstik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotikan jenis shabu dengan berat kotor 0,19 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,10 gram.

   Kemudian disihkan dengan rincian sebaggai berikut :

   a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
   b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,09 gram, untuk bukti Persidangan di Pengadilan.

   Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian (Persero).

   Barang bukti tersebut disita atas nama MALTAK HARAJI Als AJI Bin SURYATMOJO.

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0682/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM Kasub.bid Narkoba pada Laboratorium Polda Riau dibantu dengan Endang Prihartini Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Polda Riau terhadap barang bukti berupa :

   1. Barang bukti :

      Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,10 gram diberi nomor barang bukti 1049/2024/NNF.

      Barang bukti tersebut disita dari : MALTAK HARAJI Als AJI Bin SURYATMOJO.

      Kesimpulan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1049/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA**. dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih;
b. 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 gram (nol koma sepuluh) gram;
c. 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo Warna Hitam;
d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2407 AAR.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib, Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN mendapat telepon dari Sdr. AMAL jika Sdr. AMAL mau memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mendapat pesanan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Bima Uwak (Daftar Pencarian Orang/DPO). Setelah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Bima Uwak lalu Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Sdr. Amal tersebut kepada terdakwa untuk diantarkan kepada Sdr. Amal.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib, Sdr. Amal kembali menghubungi Saksi BIMA SYAHPUTRA Als

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BIMA Bin DAHLAN untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN pun menyanggupinya dan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN kembali menemui Sdr. Bima Uwak di Jalan Makmur Gg. Makmur IV Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Rya Kota Pekanbaru untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Sdr. Amal tersebut. Setelah membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Bima Uwak lalu Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN kembali menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Amal yang saat itu terdakwa sedang duduk-duduk bersama-sama dengan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN di Jalan Makmur Gg. Makmur IV Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Rya Kota Pekanbaru dengan berkata ***"Tak, tolong antarkan shabu ini ke Amal di Simpang Jalan Kesadaran"*** dan dijawab oleh terdakwa ***"Ok Bim.." (sambil memasukan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna warna putih).***

- Bahwa sekira pukul 01.15 wib, setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN tersebut lalu terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BM 2407 AAR. Selanjutnya terdakwa pergi menuju Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio (ketiganya anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru) mendapat informasi akan adanya transaksi NArkotika jenis shabu-shabu di Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, lalu saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio langsung melakukan penyelidikan ke Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, sesampainya di Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru lalu saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio mengamankan terdakwa yang saat itu juga baru sampai di Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa setelah terdakwa diamankan lalu saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio melakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh Saksi Hariono Als Yono yang kebetulan lewat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di tempat terdakwa ditangkap dan diamankan. Pada saat penggeledahan badan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BM 2407 AAR yang merupakan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio menginterogasi terdakwa terkait 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu milik siapa, lalu terdakwa mengatakan jika 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN yang mana 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu akan terdakwa serahkan kepada Sdr. Amal atas suruhan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN. Kemudian saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa beserta barang bukti untuk dipertemukan dengan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib, saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio beserta terdakwa tiba di sebuah rumah di Jalan Makmur Gg. Makmur IV Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru kemudian langsung mengamankan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN. Lalu terhadap Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Haldi Mufrifan Als Aldi dan ditemukan dalam penguasaan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN berupa 1 (satu) unit handphone Android Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunais ejumlah Rp. 575.000,-(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA serta saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio juga memperlihatkan terdakwa beserta 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Haldi Mufrifan Als Aldi yang mana terdakwa sebelumnya sudah terlebih dahulu diamankan Anggita Opsnal Satresnarkoba Polresta pekanbaru.
- Bahwa kemudian saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio menginterogasi terdakwa menanyakan apakah benar Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN yang menyuruh terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Amal, lalu terdakwa mengatakan jika benar Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN yang telah menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Amal,. Selanjutnya terdakwa dan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN dibawa ke Mapolresta Pekanbaru beserta barang bukti guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa **terdakwa MALTAK HARAJI Als AJI Bin SURYATMOJO bersama-sama dengan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. BIMA UWAK (Daftar Pencarian Orang/DPO)**, dalam hal percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut ***tidak ada izin*** dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ataupun untuk kebutuhan Medis.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu terhadap dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **MALTAK HARAJI Als AJI Bin SURYATMOJO** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **MALTAK HARAJI Als AJI Bin SURYATMOJO** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **MALTAK HARAJI Als AJI**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bin SURYATMOJO tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib, Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN mendapat telepon dari Sdr. AMAL jika Sdr. AMAL mau memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mendapat pesanan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Bima Uwak (Daftar Pencarian Orang/DPO). Setelah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Bima Uwak lalu Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Sdr. Amal tersebut kepada terdakwa untuk diantarkan kepada Sdr. Amal.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib, Sdr. Amal kembali menghubungi Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN pun menyanggupinya dan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN kembali menemui Sdr. Bima Uwak di Jalan Makmur Gg. Makmur IV Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Rya Kota Pekanbaru untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu pesanan Sdr. Amal tersebut. Setelah membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Bima Uwak lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN kembali menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Amal yang saat itu terdakwa sedang duduk-duduk bersama-sama dengan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN di Jalan Makmur Gg. Makmur IV Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Rya Kota Pekanbaru dengan berkata ***"Tak, tolong antarkan shabu ini ke Amal di Simpang Jalan Kesadaran"*** dan dijawab oleh terdakwa ***"Ok Bim.." (sambil memasukan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna warna putih).***

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.15 wib, setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN tersebut lalu terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BM 2407 AAR. Selanjutnya terdakwa pergi menuju Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Menimbang, bahwa saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio (ketiganya anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru) mendapat informasi akan adanya transaksi NArkotika jenis shabu-shabu di Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, lalu saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio langsung melakukan penyelidikan ke Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, sesampainya di Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru lalu saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio mengamankan terdakwa yang saat itu juga baru sampai di Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa diamankan lalu saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio melakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh Saksi Hariono Als Yono yang kebetulan lewat di tempat terdakwa ditangkap dan diamankan. Pada saat penggeledahan badan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi BM 2407 AAR yang merupakan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio menginterogasi terdakwa terkait 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu milik siapa, lalu terdakwa mengatakan jika 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN yang mana 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu akan terdakwa serahkan kepada Sdr. Amal atas suruhan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN. Kemudian saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio melakukan pengembangan dengan membawa terdakwa beserta barang bukti untuk dipertemukan dengan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib, saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio beserta terdakwa tiba di sebuah rumah di Jalan Makmur Gg. Makmur IV Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru kemudian langsung mengamankan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN. Lalu terhadap Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Haldi Mufrifan Als Aldi dan ditemukan dalam penguasaan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN berupa 1 (satu) unit handphone Android Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunais ejumlah Rp. 575.000,-(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA serta saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio juga memperlihatkan terdakwa beserta 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Haldi Mufrifan Als Aldi yang mana terdakwa sebelumnya sudah terlebih dahulu diamankan Anggita Opsnal Satresnarkoba Polresta pekanbaru.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yuldi Eka Saputra, SH., MH., saksi Angga Saputra, SH dan saksi Okky Oktavio menginterogasi terdakwa menanyakan apakah benar Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Amal, lalu terdakwa mengatakan jika benar Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN yang telah menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Amal,. Selanjutnya terdakwa dan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN dibawa ke Mapolresta Pekanbaru beserta barang bukti guna penyidikan lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 195/BB/III/10267/2024 tanggal 20 Maret 2024 oleh Afdhilla Ihsan, SH./NIK. P. 83662 Jabatan : Penaksir PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus palstik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotikan jenis shabu dengan berat kotor 0,19 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,10 gram.

Kemudian disihkan dengan rincian sebaggai berikut :

a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,09 gram, untuk bukti Persidangan di Pengadilan.

Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian (Persero).

Barang bukti tersebut disita atas nama MALTAK HARAJI Als AJI Bin SURYATMOJO.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0682/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM Kasub.bid Narkoba pada Laboratorium Polda Riau dibantu dengan Endang Prihartini Ps. Kasubbag Renmin pada Laboratorium Polda Riau terhadap barang bukti berupa :

1. Barang bukti :

   Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,10 gram diberi nomor barang bukti 1049/2024/NNF.

   Barang bukti tersebut disita dari : MALTAK HARAJI Als AJI Bin SURYATMOJO.

   <u>Kesimpulan :</u>

   - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1049/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA**. dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa **terdakwa MALTAK HARAJI Als AJI Bin SURYATMOJO bersama-sama dengan Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. BIMA UWAK (Daftar Pencarian Orang/DPO)**, dalam hal percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut ***tidak ada izin*** dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ataupun untuk kebutuhan Medis.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permukatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama Saksi BIMA SYAHPUTRA Als BIMA Bin DAHLAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. BIMA UWAK (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Permukatan jahat” menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah membantah semua keterangan yang terdakwa berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa pada Berkas Perkara terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Polresta Pekanbaru terkait terdakwa disuruh oleh saksi Bima Syahputra Als Bima Bin Dahlan untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu melainkan yang sebenarnya terdakwa disuruh oleh Bima Uwak, sedangkan keterangan terdakwa ditangkap karena mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Pinggir Jalan Karya Cipta Kel. Tangkerang Labuai kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru adalah benar perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas pertanyaan Majelis, terhadap saksi Verbalisan yaitu saksi Saksi Herman Saputra, S.Psi dan Saksi Ade Putra Salomo, SH dibawah sumpah yang menenrangkan bahwa terdakwa diperiksa tidak dibawah tekanan atau ancaman baik dari penyidik atau pihak lainnya. Bahwa pada saat saksi meminta keterangan kepada terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo dilakukan dengan para saksi memberikan pertanyaan lalu terhadap pertanyaan saksi tersebut langsung dijawab oleh terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo kemudian jawaban terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo tersebut saksi ketik di laptop dalam bentuk BAP, dan pada saat terdakwa di periksa sebagai tersangka, didampingi oleh Penasihat Hukum yang saat itu disediakan oleh penyidik yaitu Sdr. Edwar Pasaribu, SH. Setelah para saksi mengetik jawaban terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo, lalu saksi mengeprint BAP terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo dan selanjutnya saksi menyerahkan BAP tersebut kepada terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo. Setelah terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo menerima BAP tersebut lalu dibaca oleh terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo setelah terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo membaca BAP miliknya tersebut lalu terdakwa Maltak Haraji Als Aji Bin Suryatmojo membenarkan isi BAP nya dengan cara menandatangani setiap lembaran BAP dan juga membubuhi tandatangan di lembaran terakhir BAP;

Menimbang, bahwa menurut Majelis bantahan keterangan pengakuan Terdakwa yang tercatat dalam Berita Acara Penyidik dipersidangan harus didukung oleh bukti – bukti dan fakta ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti – bukti atau dasar alasan yang logis atas bantahan yang terdapat di Berita Acara Penyidikan, sehingga menurut Majelis keterangan tersebut diberikan Terdakwa secara bebas dan sadar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut tidak dapat dibenarkan hukum karena tidak didasarkan atas alasan logis sehingga pencabutan tersebut tidak dapat diterima atau dikesampingkan dan keterangan tersebut harus tetap dipertahankan dan diakui kebenarannya, hal in sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan dan Yurisprudensi MARI No.1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987, yang menyatakan “pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya” ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis pada tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon kehadapan Majelis Hakim yang mulia, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum **Terdakwa MALTAK HARAJI ALS AJI BIN SURYATMOJO** untuk seluruhnya;
2. Memohon kepada majelis Hakim untuk mengurangi lamanya hukuman dan/atau menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada **MALTAK HARAJI ALS AJI BIN SURYATMOJO;**
3. Membebankan biaya perkara ini kepada negara.;

SUBSIDAIR:

apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih, 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 gram (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo Warna Hitam., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut ***dirampas untuk dimusnahkan;***

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2407 AAR., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut ***Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Tri Nurmalisa DJ;***

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MALTAK HARAJI Als AJI Bin SURYATMOJO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*"** sebagaimana dalam dakwaan **Alternatif Pertama;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   a. 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih;
   b. 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 gram (nol koma sepuluh) gram;
   c. 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo Warna Hitam;

   Dimusnahkan.

   d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 2407 AAR.

   Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Tri Nurmalisa DJ.
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **24 Oktober 2024**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Roni Susanta, S.H., M.H.,** dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurlismawati., S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Wirman Jhonie Laflie., S.H., M.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
Roni Susanta, S.H., M.H.	**Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**
Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)